

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5091844-34.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ISABELA MOREIRA APOCALYPSE

RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CREMERJ

MEDIDA DE URGÊNCIA. REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALISTA (RQE). MÉDICA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5091844-34.2024.4.02.5101

510015047807 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5091844-34.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ISABELA MOREIRA APOCALYPSE

RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CREMERJ

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão de evento 3, DESPADEC1 que indeferiu a tutela de urgência consistente na determinação para que seja garantido à autora o livre exercício da medicina do trabalho, inclusive nos cargos de diretor técnico ou de supervisão, coordenação, chefia ou responsabilidade médica pelos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT's). Além disso, requer que a recorrida conceda o imediato RQE em medicina do trabalho como especialidade médica.

Pugna pelo deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, ser médica especializada em Medicina do Trabalho desde 2008, porém, e a Portaria MTE n.º 590, de 28 de abril de 2014, passou a restringir sua atuação profissional ao exigir título de especialista para ocupação do cargo de diretor técnico, supervisor, coordenador, chefe ou responsável médico dos serviços assistenciais especializados.

Informa que vem passando por diversas negativas na empresa que trabalha em razão da não concessão e exigência do RQE, mesmo tendo cumprido os requisitos estabelecidos na legislação vigente a época de sua formação, qual seja Portaria DSST n.º 11, de 17 de setembro de 1990.

Assim, com fundamento em seu direito adquirido, objetiva a tutela de urgência para resguardar seu trabalho atual, sob pena de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Sem contrarrazões.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Diante da ausência de novos elementos, colaciono os termos da decisão de evento 3, cuja fundamentação mantenho através do presente voto:

"Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.

Em juízo perfunctório, não reputo presentes os requisitos supracitados, haja vista que, conforme já se manifestou esta 6ª Turma em casos análogos, a conclusão de curso de pós-graduação, por si só, não confere o registro de especialista no Conselho de Medicina como pretende a recorrente que não comprova preencher os requisitos da Resolução CFM nº 1.634/02.

Tal conclusão é corroborada pela edição da Resolução CFM nº 2.219/2018 que, excepcionalmente, reconheceu direito à obtenção do RQE aos médicos registrados em medicina do trabalho até 04/09/2006, nos seguintes termos:

Art. 1º Os médicos com registro de médico do trabalho em livros específicos nos Conselhos Regionais de Medicina até a data de 4 de setembro de 2006 passam a ter direito ao Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em Medicina do Trabalho.

Art. 2º O médico que atender a esse requisito específico e estiver interessado em exercer seu direito ao RQE de Medicina do Trabalho deverá procurar o Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição para requerer o registro.

Art. 3º A simples inscrição em livros específicos não autoriza a vinculação, o anúncio ou a divulgação de tais profissionais como especialistas em Medicina do Trabalho, conforme os artigos 17 e 20 da Lei nº 3.268/57.

Em outras palavras, a referida Resolução estabeleceu um marco temporal, concedendo o RQE somente aqueles que possuíam a pós-graduação registrada até 04/09/2006, se assim requerido pelo interessado. Contudo, a autora concluiu sua pós graduação em 2008 (evento 1, ANEXO8) e foi registrada como médica do trabalho no ano seguinte (evento 1, ANEXO7).

Todavia, em cognição sumária, tal registro não lhe confere direito ao RQE e ao título de especialista, pois desde 2002, com a edição da Resolução CFM nº 1.634/02, as únicas formas de obtenção do registro de especialista no Conselho de Medicina são:

*(a) fazer a **residência médica** devidamente reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou*

(b) prestar concurso promovido por Sociedade de Especialização filiada à AMB, o que não foi observado pela parte autora.

Portanto, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe."

Pois bem. Conforme já fundamentado em decisão monocrática retro, não reputo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, haja vista que conclusão de curso de pós-graduação em Medicina do Trabalho, por si só, não confere direito ao registro de especialista junto ao Conselho de Medicina, conforme interpretação consolidada pela 6ª Turma em casos análogos.

A Resolução CFM nº 1.634/2002 estabelece que o RQE somente pode ser obtido mediante (a) residência médica reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica ou (b) aprovação em concurso promovido por Sociedade de Especialização filiada à AMB, requisitos que não foram atendidos pela parte autora.

Além disso, a Resolução CFM nº 2.219/2018 reconhece, excepcionalmente, o direito ao RQE em Medicina do Trabalho apenas aos médicos que possuíam registro em livros específicos até 04/09/2006, marco temporal que não abrange a situação da autora, que concluiu a pós-graduação em 2008.

Por derradeiro, não há comprovação de elementos aptos a demonstrar o *periculum in mora*, pois o indeferimento do pedido não impede o exercício regular da profissão de médica pela parte recorrente.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.